

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

นาง บุญ รอด กุลนาถ
นาย หน่อม ลุ่ม จันทร กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 214, มาตรา 728, มาตรา 733

ป.วิ.พ. มาตรา 172

โจทก์บรรยายฟ้องว่า จำเลยนำที่ดินมีโฉนดมาจำนองไว้กับโจทก์จำเลยรับเงินไปครบถ้วนในวันทำสัญญาจำนอง ต่อมาโจทก์ไม่ประสงค์ให้จำเลยกู้เงินอีกต่อไป โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระหนี้และบังคับจำนอง และคำขอบังคับท้ายฟ้อง โจทก์ขอว่า หากจำเลยไม่ชำระเงินให้ยึดที่ดินที่จำนองออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้แก่โจทก์ แสดงว่าโจทก์ฟ้องบังคับจำนองประสงค์จะบังคับคดีเอาจากทรัพย์สินจำนองเท่านั้น โจทก์นำสืบพยานหลักฐานว่า จำเลยกู้ยืมเงินโจทก์โดยถือหนังสือสัญญาจำนองที่ดินเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมด้วย เมื่อสัญญาดังกล่าวไม่มีข้อความว่า หากโจทก์บังคับชำระหนี้เอาทรัพย์สินจำนองออกขายทอดตลาดได้เงินไม่พอชำระหนี้ ก็ให้บังคับเอาจากทรัพย์สินอื่นได้ด้วย ดังนี้ เมื่อโจทก์บังคับคดีเอาทรัพย์สินซึ่งจำนองออกขายทอดตลาดใช้หนี้ได้เงินน้อยกว่าจำนวนเงินที่ค้างชำระกันตามคำพิพากษา โจทก์ไม่มีสิทธิที่จะบังคับคดีเอาจากทรัพย์สินอื่นของจำเลยได้อีก

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องบังคับจำนอง ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระ
เงินพร้อมดอกเบี้ยและค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ หากไม่ชำระให้นำที่ดินจำนอง

โฉนดเลขที่ 21500 ตำบลสระกะเทียม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ของ
จำเลยทั้งสองออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้ โจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึด
ที่ดินดังกล่าวออกขายทอดตลาดได้เงินไม่พอชำระหนี้ตามคำพิพากษา โจทก์จึงนำเจ้า
พนักงานบังคับคดียึดที่ดินโฉนดเลขที่ 20877 ของจำเลยที่ 2 เพื่อบังคับคดีต่อไป
จำเลยทั้งสองยื่นคำร้องคัดค้านว่า โจทก์ฟ้องบังคับจำนอง เมื่อขายทอดตลาดทรัพย์สิน
จำนองแล้วได้เงินมาไม่พอชำระหนี้ จำเลยไม่ต้องรับผิดชอบในส่วนที่ขาดอยู่ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 733 ขอให้ศาลมีคำสั่งปล่อยทรัพย์สินที่ยึด ศาลชั้นต้น
มีคำสั่งว่า ตามคำฟ้องและคำพิพากษาของศาลให้บังคับจำนองจากทรัพย์สินที่จำเลยนำ
มาจำนองเป็นประกันหนี้ โดยมีได้มีข้อกำหนดว่าหากบังคับเอาจากทรัพย์สินที่จำนองไม่
พอชำระหนี้ให้บังคับเอาจากทรัพย์สินอื่น ฉะนั้นโจทก์จึงไม่มีสิทธิจะบังคับเอาจาก
ทรัพย์สินอื่นได้อีก ให้ปล่อยทรัพย์สินที่ดินโฉนดเลขที่ 20877 โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์
พิพากษายืน โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ตามคำฟ้องของโจทก์แสดงโดยแจ้งชัดถึงสภาพแห่งข้อหา
ว่า จำเลยทั้งสองนำที่ดินโฉนดเลขที่ 21500 ตำบลสระกะเทียม อำเภอเมืองนครปฐม
จังหวัดนครปฐม มาจำนองไว้กับโจทก์ จำเลยทั้งสองรับเงินไปครบถ้วนในวันทำ
สัญญาจำนอง ต่อมาโจทก์ไม่ประสงค์ให้จำเลยทั้งสองกู้เงินอีกต่อไป โจทก์ฟ้องขอให้
บังคับจำเลยทั้งสองชำระหนี้และบังคับจำนอง และคำขอบังคับท้ายฟ้องโจทก์ขอว่า
หากจำเลยทั้งสองไม่ชำระเงินให้ยึดที่ดินที่จำนองออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระ
หนี้แก่โจทก์ แสดงว่าโจทก์ฟ้องบังคับจำนองประสงค์จะบังคับคดีเอาจากทรัพย์สินจำนอง
เท่านั้น โจทก์จึงนำสืบพยานหลักฐานว่า จำเลยทั้งสองกู้ยืมเงิน โดยถือหนังสือสัญญา
จำนองที่ดินเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมด้วย สัญญาดังกล่าวไม่มีข้อความว่าหากโจทก์
บังคับชำระหนี้เอาทรัพย์สินจำนองออกขายทอดตลาดได้เงินไม่พอชำระหนี้โจทก์ ก็ให้
บังคับเอาจากทรัพย์สินอื่นได้ด้วย ปรากฏตามภาพถ่ายหนังสือสัญญาจำนองที่ดิน
เอกสารหมาย จ.2 เมื่อศาลชั้นต้นพิพากษาตามคำขอของโจทก์ คดีถึงที่สุดแล้ว โจทก์

บังคับคดีเอาทรัพย์สินซึ่งจำนองออกขายทอดตลาดใช้หนี้ได้เงินน้อยกว่าจำนวนเงินที่
ค้างชำระกันตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น เงินที่ยังขาดจำนวนอยู่นี้โจทก์ไม่มีสิทธิที่จะ
บังคับคดีเอาจากทรัพย์สินอื่นของจำเลยทั้งสองได้อีก ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 733 ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งบังคับคดีเอาจากทรัพย์สิน
อื่นและเพิกถอนหมายบังคับคดีเอาจากทรัพย์สินอื่นที่มีใช้ทรัพย์สินจำนองกับให้ปล่อย
ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ 20877 ที่ยึดไว้ และศาลอุทธรณ์พิพากษายืนนั้น ศาลฎีกาเห็น
ฟ้องด้วย ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(เจริญ นิลเอสงฆ์-มาโนช เพียรสนอง-ประมาณ ชันชือ)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>